

TOME V — LA PHILOSOPHIE DU DROIT

Hobbes, Savigny, Kelsen, et les traités internationaux

CINQUIÈME PARTIE

Ce que la philosophie du droit avoue en cachette

CINQUIÈME PARTIE

Ce que la philosophie du droit avoue en cachette

Maintenant, je vais te parler de ce que les philosophes du droit ont écrit. Pas pour t'endormir. Pour que tu comprennes à quel point leur propre science les trahit. Ils savent. Ils savent depuis des siècles que la personne juridique est une fiction. Et ils continuent de construire des palais sur ce mensonge. Ils continuent de faire semblant que la cage est une maison. Que le masque est un visage. Que le numéro est un nom.

Thomas Hobbes — Le Léviathan (1651)

Hobbes a écrit le *Léviathan* en 1651. Il y consacre un chapitre entier aux personnes. Il dit ceci : une personne, c'est celui dont les paroles ou les actions sont considérées comme les siennes propres, ou comme représentant celles d'un autre. Quand les actions sont les siennes, c'est une personne naturelle. Quand elles représentent un autre, c'est une personne feinte ou artificielle.

Hobbes subdivise la personne artificielle en deux catégories. Il y a celle qui peut agir pour soi-même ET représenter autrui — comme un avocat, un ambassadeur. Et il y a la personne purement artificielle — l'Église, l'hôpital, le pont, l'État. Ces entités ne peuvent pas agir par elles-mêmes. Elles ne peuvent pas autoriser leurs propres représentants. Elles sont des choses inanimées habillées en personnes. Des masques sans visage. Des navires sans capitaine.

L'État, dit Hobbes, est « ce grand Léviathan appelé République ou État, qui n'est qu'un Homme Artificiel ». Un homme artificiel. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Hobbes. L'État est une machine construite par l'art. Il n'a pas d'âme. Il n'a pas de souffle. Il est un automate que des vivants entretiennent en oubliant qu'ils sont vivants. Et

cet automate, on l'appelle souveraineté. On l'appelle autorité. On l'appelle nécessité. Mais c'est une machine. Une fiction. Une construction de papier et de peur.

Hobbes dit aussi que le souverain représente deux personnes. Une naturelle et une politique. Quand il agit pour lui-même, c'est un homme. Quand il agit pour l'État, c'est une fiction. Et dans cette capacité politique, il est le représentant illimité. Les citoyens ont autorisé sans restriction toutes les actions du souverain. Ils en sont les auteurs. Même quand il les écrase.

Moi, je dis autre chose. Je ne suis pas l'auteur de cette machine. Je ne l'ai pas autorisée. Je ne possède pas ses actes. Je me désautorise. C'est précisément l'inverse du contrat hobbesien : au lieu de transférer mon droit d'agir au souverain, je le rétracte. Je refuse d'être l'auteur de l'acte colonial. Je refuse d'être le propriétaire des crimes commis en mon nom.

Friedrich Carl von Savigny — La théorie de la fiction (XIXe siècle)

Savigny, juriste allemand, est le principal théoricien de la fiction. Il voit l'entité juridique comme un être artificiellement créé, capable de posséder des biens, mais dépourvu de volonté libre. Selon lui, seule la personne naturelle — l'être humain — possède une volonté libre. La personne morale — la corporation, l'État — est une fiction juridique. Une création artificielle du droit. Elle peut posséder des biens, mais elle n'a pas de volonté propre. Elle n'existe qu'à travers ses membres individuels.

Pense à ça. La corporation que tu sers, la banque qui te possède, le gouvernement qui te taxe — ce sont des entités sans volonté. Elles ne pensent pas. Elles ne ressentent pas. Elles calculent. Et pourtant, on leur obéit comme si elles étaient des dieux. On leur sacrifie son temps. On leur sacrifie sa terre. On leur sacrifie ses enfants. On leur sacrifie son âme. Et tout ça pour quoi ? Pour qu'une fiction puisse grossir. Pour qu'un mycélium puisse s'étendre. Pour qu'une machine puisse avancer.

Savigny le dit clairement : la corporation n'a pas de volonté propre. Elle n'existe qu'à travers ses membres. Si les membres se retirent, la corporation s'effondre. C'est mathématique. C'est mécanique. C'est évident. Et pourtant, personne ne le fait. Parce que la peur est plus forte que la logique. Parce que l'habitude est plus forte que la volonté. Parce que l'endoctrinement est plus profond que la conscience.

Hans Kelsen — La théorie pure du droit

Kelsen va plus loin. Il nie toute distinction entre personne naturelle et personne morale. Pour lui, toute personnalité juridique est une fiction technique. Une personnification d'un complexe de normes, de droits et de devoirs. La « personne naturelle » n'est pas plus réelle que la « personne morale ». Les deux sont des constructions juridiques dérivant leur validité de normes supérieures.

Kelsen dit : « Un sujet de droit est ce qui est l'objet d'une obligation juridique ou d'un droit subjectif. » Ce n'est pas une chose. C'est une forme d'être. Une phase dans le processus de concrétisation du système normatif.

Neil MacCormick, critique de Kelsen, résume : « La soi-disant personne naturelle est, dans sa personnalité juridique, nécessairement aussi juridique que la soi-disant personne juridique. »

Cela veut dire que du point de vue du droit, même l'être humain est une construction. Le droit ne voit pas le vivant. Il voit le sujet. Il voit le contribuable. Il voit le citoyen. Il voit le numéro. Et il appelle ça une personne. Mais ce n'est pas une personne. C'est une étiquette. C'est une case. C'est une ligne dans un registre.

Moi, je réponds : si tout est fiction, alors je choisis de sortir du roman. Je ne suis pas un personnage dans leur livre. Je suis l'homme qui marche sur la terre. Le droit peut me décrire comme il veut. Il peut m'appeler citoyen, contribuable, individu, sujet. Ces mots ne me touchent pas. Ils sont des étiquettes sur une valise. Je ne suis pas la valise. Je suis le souffle. Je suis la rivière. Je suis le canot.

Ce que les traités internationaux confessent

La Convention américaine relative aux droits de l'homme, dans son article 1(2), définit la « personne » comme « tout être humain ». Excluant ainsi de plein droit les personnes morales du champ des libertés fondamentales. Son préambule dit : « Les droits essentiels de l'homme ne découlent pas du fait d'être ressortissant d'un certain État, mais sont fondés sur les attributs de la personnalité humaine. »

La Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), article 6, dit : « Tout individu a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. » Mais cette reconnaissance a été débattue. Certains rédacteurs trouvaient le concept trop technique. D'autres, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, insistaient sur sa nécessité pour empêcher que des êtres humains soient placés hors la loi — comme l'avaient été les esclaves et les déportés. Le droit à la reconnaissance en tant que personne devant la loi est considéré comme absolu — non susceptible de restriction. Il vise précisément à empêcher qu'un être humain soit dépossédé de sa personnalité juridique, comme cela s'est produit sous l'esclavage.

Mais moi, je dis autre chose. Je dis que la personnalité juridique elle-même est devenue l'esclavage moderne. On ne dépossède plus l'être humain de sa personnalité juridique. On l'oblige à en porter une qu'on lui a imposée. On ne le met pas hors la loi. On le met dans la loi marchande. Dans le registre. Dans le numéro. C'est l'inverse du problème, mais c'est le même viol. C'est la même privation. C'est la même mise en cage.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP, 1966), article 16, reprend : « Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique partout où elle se trouve. » La CEDH, dans son article 34, distingue « toute personne physique » et « toute organisation non gouvernementale ». La version anglaise

dit « any person », mais la française est claire : personne physique. Être humain. Chair. Sang. Pas entité. Pas registre.

Le Statut de Rome de la CPI, article 25, dit : « La Cour a compétence à l'égard des personnes physiques. » Les personnes morales ont été proposées en 1998, et rejetées. Même la justice pénale internationale refuse d'accorder l'individualité morale aux entités artificielles. Elle sait. Elle sait que la responsabilité ne peut exister que chez l'être vivant.

Et puis il y a les peuples autochtones. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) ne définit pas les peuples autochtones comme des « personnes morales » au sens juridique occidental. Elle reconnaît le droit à l'auto-identification, le droit à la terre, le droit à l'autonomie politique. L'absence de définition juridique fixe est un choix normatif délibéré — éviter que l'État ne puisse nier la reconnaissance par des critères formels.

La Convention 169 de l'OIT (1989) utilise le terme de « peuples autochtones et tribaux » sans les réduire à des catégories juridiques administratives. Elle insiste sur le consentement, la consultation, le contrôle des institutions autochtones sur leurs propres modes de vie. L'auto-identification comme base de l'identité.

Mais le piège est là. Le droit international contemporain reconnaît les peuples autochtones comme des détenteurs de droits collectifs avec une personnalité juridique émergente. Cette évolution pose un problème fondamental : elle transforme la résistance en « gestion administrative de la différence ». L'État colonial a besoin d'identités clairement définies pour établir des registres, négocier des traités avec des « parties » identifiables, allouer des fonds à des groupes délimités. Même la reconnaissance devient un outil de contrôle.

C'est pourquoi je ne cherche pas cette reconnaissance. Je ne veux pas être une catégorie dans leur registre. Je ne veux pas être un numéro dans leur base de données. Je ne veux pas être une « personne juridique émergente ». Je suis un être vivant. Je suis un homme. Je suis Nabek. Et ça suffit.

> **Il y a deux canots**

> **et une rivière qui attendent**

> **pour ceux qui choisiront**

> **de cesser d'être qu'indolence.**

> **Mais le choix est à eux.**

> **Et le choix est**

>

- > **Et la plupart ne choisiront pas.**
- > **vous le savez.**
- > **Restez quand même à être.**
- > **Comme le hêtre.**
- > **Même quand personne ne vient s'y adosser.**
- > **Répudiez le consentement.**
- > **Pas en paroles.**
- > **En acte.**
- > **En**
- >
- > **Elles étaient pleines.**
- > **De peuples. De nations. De loi.**
- > **De**
- > **Elles étaient pleines.**
- > **De peuples. De nations. De loi.**
- > **De**
- > **Elles étaient pleines.**
- > **De peuples. De nations. De loi.**
- > **De**
- > **Liberté de conscience !**
- > **Liberté de parole !**
- > **Liberté d'association !**
- > **Liberté d'action !**

> **Auto détermination !**

Ce que les jugements ajoutent à cette philosophie

Je dis que la personne juridique est une fiction coloniale. Les philosophes et les juges, eux, ont tracé les contours de cette fiction depuis des siècles.

La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire *Uj c. Hongrie* (19 juillet 2011), a posé cette distinction fondamentale : il existe une différence entre une atteinte à la réputation d'une personne physique, qui peut entraîner des répercussions sur la dignité de celle-ci, et une atteinte à la réputation commerciale d'une société, laquelle n'a pas de dimension morale. La Cour a refusé d'utiliser l'article 8 — le respect de la vie privée — pour protéger la réputation de la personne morale. Le droit à la réputation des personnes morales existe, mais il est orphelin. Il n'a pas de fondement dans la dignité. Parce que la dignité, c'est le propre du vivant.

Dans *Comingersoll S.A. c. Portugal* (6 avril 2000, Grande Chambre), une société a réclamé des dommages moraux. La CEDH a accordé des dommages, mais en les classifiant comme affectant la réputation de la société, l'incertitude dans la planification, la perturbation de la gestion. La critique fondamentale : ces dommages, bien que classés comme « moraux », sont en réalité emphatiquement pécuniaires. Une entreprise n'a pas de souffrance psychique, pas de dignité blessée. Ses « dommages moraux » sont des pertes économiques déguisées.

Dans *Steel et Morris c. Royaume-Uni* (15 février 2005), deux citoyens modestes avaient critiqué McDonald's. Condamnés à des dommages massifs, ils saisirent la CEDH. La Cour a relevé que les dommages étaient très substantiels comparés à leurs revenus, et que les sociétés plaignantes étaient de puissantes sociétés commerciales. La CEDH a conclu que les dommages étaient disproportionnés et a condamné le Royaume-Uni pour violation de la liberté d'expression.

La leçon : la Cour européenne n'est pas indifférente aux inégalités de fait. Elle rééquilibre les enjeux entre personne physique et personne morale, accordant une importance particulière aux libertés des personnes physiques. Même dans leurs palais de justice, ils savent que la parole d'un vivant pèse plus que la réputation d'une fiction.

Mais je ne vais pas devant la CEDH pour qu'elle me reconnaisse. Je ne cherche pas la reconnaissance d'une institution esclavagiste, génocidaire. Je cite ces jugements pour que tu comprennes : même leurs propres prêtres admettent en cachette que le dieu qu'ils servent est une idole. Une idole de bois. Une personne artificielle. Un Léviathan de papier.

Nabek Hors du Navire — Île de la Tortue — An 410 du traité de 1616